SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1099090 - RS (2026/0198486-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	RENATO RITA CAON (PRESO)
ADVOGADOS	:	FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
		BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. *HABEAS CORPUS*. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo MP/RS contra decisão que concedeu parcialmente a ordem de *habeas corpus* para afastar a negativação das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime, com adequação da dosimetria da pena.

2. O *Parquet* sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da unirrecorribilidade e usurpação da competência da Quinta Turma do STJ, que já havia se manifestado sobre as insurgências apresentadas pelo agravado no âmbito do Agravo em Recurso Especial n. 3.208.932/RS.

3. No mérito, insurge-se contra o afastamento das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime, ressaltando a idoneidade dos fundamentos utilizados pelas instâncias de origem para a sua negativação, com base em elementos concretos dos autos que evidenciaram maior grau de reprovabilidade das condutas praticadas pelo ora agravado.

Documento eletrônico VDA60930466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2026 15:25:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: 7b01306b-45aa-4ef8-9bc5-e9e58595ed45

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de análise de mérito no AREsp obstado por óbice de admissibilidade configura usurpação de competência e viola o princípio da unirrecorribilidade, impedindo o manejo de *habeas corpus*; (ii) saber se o *habeas corpus* é via adequada para requalificação jurídica de fatos delineados nas instâncias ordinárias sem revolvimento do acervo probatório; e (iii) saber se os fundamentos utilizados para negativar as vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime são idôneos para majorar a pena-base.

III. Razões de decidir

5. A inexistência de pronunciamento judicial sobre o mérito no AREsp, por óbice da Súmula n. 182/STJ, afasta a alegada usurpação de competência e a violação ao princípio da unirrecorribilidade, não impedindo posterior impetração de *habeas corpus* para sanar constrangimento ilegal.

6. O *habeas corpus* é via adequada quando a controvérsia permite requalificação jurídica de fatos já delineados pelas instâncias de origem, sem necessidade de revolvimento de provas, conforme arts. 647 e 648 do CPP.

7. A revisão da dosimetria em *habeas corpus* possui caráter excepcional e é admitida diante de manifesta ilegalidade, observando o critério trifásico do art. 68 do CP, combinado com o art. 59 do CP.

8. A negativação da culpabilidade é inidônea quando fundamentada em frieza, promessas de morte e extensão dos ferimentos que resultaram no óbito, por constituírem elementos inerentes ao tipo de homicídio e ao próprio resultado já valorado pelo Tribunal do Júri, sem demonstração de maior censurabilidade que extrapole as circunstâncias típicas.

9. A valoração negativa das consequências do crime, por sua vez, exige comprovação de efeitos que transcendam o resultado naturalístico do tipo penal; não são idôneos, por si, o sofrimento dos familiares e a qualificação de vítima de 29 anos como de tenra idade.

10. Ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a inidoneidade dos fundamentos para negativar as vetoriais da culpabilidade e das consequências.

IV. Dispositivo e tese

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de análise de mérito em recurso especial obstado por óbice de admissibilidade não impede a impetração de *habeas corpus*, nem configura usurpação de competência ou violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. É possível, em *habeas corpus*, requalificar juridicamente fatos delineados no acórdão recorrido sem revolvimento do acervo probatório, nos termos dos arts. 647 e 648 do CPP. 3. A negativação da vetorial culpabilidade exige elementos concretos que extrapolem as circunstâncias do tipo penal, não se prestando a tal fim a mera gravidade do resultado ou ameaças genéricas. 4. A negativação das consequências do crime demanda prova de efeitos extraordinários que transcendam o resultado típico, não

Documento eletrônico VDA60930466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2026 15:25:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: 7b01306b-45aa-4ef8-9bc5-e9e58595ed45

sendo idôneos, por si, o sofrimento dos familiares e a qualificação de vítima de 29 anos como de tenra idade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII e LXVIII; CPP, arts. 647 e 648; CP, arts. 68 e 59; Súmula 182/STJ

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 863.701/SP, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, HC 521.540/PB, Quinta Turma, j. 05.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.532.315/MG, Quinta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC 457.072/SE, Quinta Turma, j. 11.06.2019; STJ, AgRg no HC 982.035/AL, Quinta Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no REsp 2.004.415/RS, Quinta Turma, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 01/10/2026 a 08/10/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Documento eletrônico VDA60930466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/10/2026 15:25:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: 7b01306b-45aa-4ef8-9bc5-e9e58595ed45

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1099090 - RS (2026/0198486-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	RENATO RITA CAON (PRESO)
ADVOGADOS	:	FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
		BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. *HABEAS CORPUS*. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo MP/RS contra decisão que concedeu parcialmente a ordem de *habeas corpus* para afastar a negativação das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime, com adequação da dosimetria da pena.

2. O *Parquet* sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da unirrecorribilidade e usurpação da competência da Quinta Turma do STJ, que já havia se manifestado sobre as insurgências apresentadas pelo agravado no âmbito do Agravo em Recurso Especial n. 3.208.932/RS.

3. No mérito, insurge-se contra o afastamento das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime, ressaltando a idoneidade dos fundamentos utilizados pelas instâncias de origem para a sua negativação, com base em elementos concretos dos autos que evidenciaram maior grau de reprovabilidade das condutas praticadas pelo ora agravado.

Documento eletrônico VDA60408779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/09/2026 12:14:31
Código de Controle do Documento: eefb8336-bfda-4624-9d8d-1af7edda90da

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de análise de mérito no AREsp obstado por óbice de admissibilidade configura usurpação de competência e viola o princípio da unirrecorribilidade, impedindo o manejo de *habeas corpus*; (ii) saber se o *habeas corpus* é via adequada para requalificação jurídica de fatos delineados nas instâncias ordinárias sem revolvimento do acervo probatório; e (iii) saber se os fundamentos utilizados para negativar as vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime são idôneos para majorar a pena-base.

III. Razões de decidir

5. A inexistência de pronunciamento judicial sobre o mérito no AREsp, por óbice da Súmula n. 182/STJ, afasta a alegada usurpação de competência e a violação ao princípio da unirrecorribilidade, não impedindo posterior impetração de *habeas corpus* para sanar constrangimento ilegal.

6. O *habeas corpus* é via adequada quando a controvérsia permite requalificação jurídica de fatos já delineados pelas instâncias de origem, sem necessidade de revolvimento de provas, conforme arts. 647 e 648 do CPP.

7. A revisão da dosimetria em *habeas corpus* possui caráter excepcional e é admitida diante de manifesta ilegalidade, observando o critério trifásico do art. 68 do CP, combinado com o art. 59 do CP.

8. A negativação da culpabilidade é inidônea quando fundamentada em frieza, promessas de morte e extensão dos ferimentos que resultaram no óbito, por constituírem elementos inerentes ao tipo de homicídio e ao próprio resultado já valorado pelo Tribunal do Júri, sem demonstração de maior censurabilidade que extrapole as circunstâncias típicas.

9. A valoração negativa das consequências do crime, por sua vez, exige comprovação de efeitos que transcendam o resultado naturalístico do tipo penal; não são idôneos, por si, o sofrimento dos familiares e a qualificação de vítima de 29 anos como de tenra idade.

10. Ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a inidoneidade dos fundamentos para negativar as vetoriais da culpabilidade e das consequências.

IV. Dispositivo e tese

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de análise de mérito em recurso especial obstado por óbice de admissibilidade não impede a impetração de *habeas corpus*, nem configura usurpação de competência ou violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. É possível, em *habeas corpus*, requalificar juridicamente fatos delineados no acórdão recorrido sem revolvimento do acervo probatório, nos termos dos arts. 647 e 648 do CPP. 3. A negativação da vetorial culpabilidade exige elementos concretos que extrapolem as circunstâncias do tipo penal, não se prestando a tal fim a mera gravidade do resultado ou ameaças genéricas. 4. A negativação das consequências do crime demanda prova de efeitos extraordinários que transcendam o resultado típico, não

Documento eletrônico VDA60408779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/09/2026 12:14:31
Código de Controle do Documento: eefb8336-bfda-4624-9d8d-1af7edda90da

sendo idôneos, por si, o sofrimento dos familiares e a qualificação de vítima de 29 anos como de tenra idade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII e LXVIII; CPP, arts. 647 e 648; CP, arts. 68 e 59; Súmula 182/STJ

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 863.701/SP, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, HC 521.540/PB, Quinta Turma, j. 05.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.532.315/MG, Quinta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC 457.072/SE, Quinta Turma, j. 11.06.2019; STJ, AgRg no HC 982.035/AL, Quinta Turma, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no REsp 2.004.415/RS, Quinta Turma, j. 13.11.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão de minha relatoria (fls. 112/125), que concedeu parcialmente a ordem de *habeas corpus*, apenas para afastar a negativação das vetoriais da culpabilidade e consequências do crime, com adequação da dosimetria da pena.

Em suas razões, o *Parquet* sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da unirrecorribilidade e usurpação da competência da Quinta Turma do STJ, que já havia se manifestado sobre as insurgências apresentadas pelo agravado no âmbito do Recurso Especial n. 3.208.932/RS e respectivo acórdão integrativo em sede de embargos declaratórios.

Acrescenta que a via do *habeas corpus*, eleita pelo impetrante, não é adequada à discussão das controvérsias indicadas na inicial, considerando a natureza substitutiva de recurso próprio, em afronta ao art. 5º, LIII e LXVIII da CF/88 e verdadeiro desvirtuamento da atividade jurisdicional desta Corte Superior.

Alega que a violação ao referido texto constitucional também decorre da concessão da ordem de ofício em matéria de dosimetria penal, cuja análise é obstada pelo óbice do reexame de provas, inadmitido pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em sede de *habeas corpus*.

No mérito, insurge-se contra o afastamento das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime, ressaltando a idoneidade dos fundamentos utilizados pelas instâncias de origem para a sua negativação, com base em elementos concretos dos autos que evidenciaram maior grau de reprovabilidade das condutas praticadas pelo ora agravado.

Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão colegiado.

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls. 115/116).

É o relatório.

Documento eletrônico VDA60408779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/09/2026 12:14:31
Código de Controle do Documento: eefb8336-bfda-4624-9d8d-1af7edda90da

VOTO

Inicialmente, em razão de a insurgência ter sido apresentada na mesma data da intimação eletrônica do Ministério Público estadual quanto à decisão impugnada (dia 13/7/2026), cumpre atestar a sua tempestividade, nos termos do art. 258, *caput*, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ.

Em relação às preliminares suscitadas pelo MP/RS, deve-se registrar que a decisão agravada não usurpou a competência da Quinta Turma desta Corte, na medida em que o acórdão proferido no âmbito do AREsp n. 3.208.932/RS manteve decisão monocrática da Presidência do STJ que sequer conheceu do recurso, ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.

Dessa forma, a ausência da análise de mérito das questões apresentadas pelo agravado no apelo extremo afasta, não apenas a indicada usurpação de competência, como também a suposta violação ao princípio da unirrecorribilidade, considerando que a inviabilidade do recurso por óbice de natureza estritamente processual não obsta posterior irresignação por meio de *habeas corpus* fundado em manifesto constrangimento ilegal perpetrado pela autoridade coatora.

Aliás, ao contrário do alegado pelo *Parquet*, a impossibilidade de concessão da ordem de ofício consignada no acórdão integrativo à decisão colegiada prolatada no AREsp n. 3.208.932/RS, se deu, justamente, pela ausência de *"pronunciamento judicial sobre o mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade"*.

A alegação ministerial relativa à inadequação do *habeas corpus* pela impossibilidade de incursão no acervo probatório tampouco merece prosperar. Isso porque, os contornos fático-processuais do caso foram amplamente delineados pelos magistrados no acórdão recorrido – o que permite nova qualificação jurídica dos fatos por esta Corte Superior, à luz do disposto nos arts. 647 e 648 do CPP, sem a necessidade de revolvimento dos fatos e provas colacionados nos autos.

Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado desta Corte (grifos acrescidos):

> *DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.*
>
> *I. Caso em exame*
>
> *1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do recurso especial do Ministério Público e restabeleceu a sentença de pronúncia, submetendo o agravante a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da possibilidade de prática de crimes com dolo eventual.*
>
> *II. Questão em discussão*
>
> *2. A questão em discussão consiste em saber se os indícios da realização de ultrapassagem em alta velocidade e em local proibido mediante suposta influência de álcool*

Documento eletrônico VDA60408779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/09/2026 12:14:31
Código de Controle do Documento: eefb8336-bfda-4624-9d8d-1af7edda90da

caracterizam culpa consciente, de modo a obstar a sentença de pronúncia e julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. A defesa alega que a tese recursal do Ministério Público não está prequestionada e que a decisão exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, aplicando-se a Súmula n. 7 do STJ, além de não haver comprovação de dissídio jurisprudencial.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia foi restabelecida com base na possibilidade de dolo eventual, considerando indícios de direção sob influência de álcool, em alta velocidade e ultrapassagem em local proibido, o que justifica a submissão ao Tribunal do Júri.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a existência de dolo eventual ou culpa consciente em crimes de trânsito, não cabendo ao tribunal de origem afastar essa possibilidade sem análise do Conselho de Sentença.

6. A revaloração das provas pela Corte a quo não implicou em revolvimento do acervo fático-probatório, mas sim na análise da conjuntura fática à luz dos dispositivos legais aplicáveis.

7. As teses recursais aventadas pelo Parquet estão devidamente prequestionadas, razão pela qual não há óbice processual que impeça o seu conhecimento por este Sodalício.

8. O recurso especial foi interposto apenas com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, razão pela qual não há de se falar em não comprovação do dissídio jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a existência de dolo eventual em crimes de trânsito, notadamente quando não há certeza jurídica de culpa consciente na fase do judicium accusationis. 2. A revaloração das provas não implica em revolvimento do acervo fático-probatório quando se analisa a conjuntura fática à luz dos dispositivos legais aplicáveis".

(AgRg no REsp n. 2.069.872/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

No mérito, a análise das razões do agravo regimental indica que a defesa não traz argumentos novos, limitando-se a reiterar as mesmas teses já apresentadas no recurso especial, as quais foram devidamente apreciadas e rechaçadas na decisão monocrática de fls. 112/125.

Desse modo, por não vislumbrar argumentos capazes de modificar o decidido, reitero os fundamentos da decisão agravada – nos pontos em que impugnada –, os quais transcrevo a seguir:

"Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

Documento eletrônico VDA60408779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/09/2026 12:14:31
Código de Controle do Documento: eefb8336-bfda-4624-9d8d-1af7edda90da

Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a "censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita" (PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) – 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764.), implicando em maior ou menor gradação na aplicação da pena base.

Essa Corte Superior, com igual orientação, entende que, "para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito" (AgRg no HC n. 863.701/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Nesse sentido:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CONTINUIDADE DELITIVA. OITO INCIDÊNCIAS PELOS DIVERSOS RÉUS. MAJORAÇÃO JUSTIFICADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.*
>
> ***1. A circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito foram consideradas negativas com fundamento em elementos concretos e desbordantes do tipo penal pelo qual os recorrentes foram condenados**, como a posição de destaque que os réus possuíam no local, a complexidade do esquema montado para as práticas delitivas, e as sucessivas prorrogações da contratação da empresa fantasma criadas pelos réus.*
>
> *2. A aplicação da continuidade delitiva na fração de 2/3 foi justificada na quantidade de delitos apontados na presente ação penal, tendo em vista a imputação de oito condutas diversas aos réus, não se verificando a existência de qualquer ilegalidade quanto ao ponto.*
>
> *3. Os recorrentes não se desincumbiram de demonstrar a divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC e do art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não procedendo ao indispensável cotejo analítico dos julgados levados a confronto.*
>
> *4. Agravo regimental desprovido.*
>
> (AgRg no REsp n. 2.004.415/RS, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023 – grifos acrescidos)

No caso dos autos, o Tribunal de origem justificou a negativação da circunstância judicial em razão da frieza, determinação e desprezo do paciente pelas normas mínimas de convivência reveladas pelas promessas de morte e pela gravidade do resultado, considerando "extensos ferimentos em vísceras sólidas e

Documento eletrônico VDA60408779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/09/2026 12:14:31
Código de Controle do Documento: eefb8336-bfda-4624-9d8d-1af7edda90da

vasculaturas associadas, causando abundante hemorragia." (fl. 28).

Ora, a simples ameaça desprovida de características específicas da premeditação e a extensão dos ferimentos causados à vítima, a bem da verdade, constituem em mero exaurimento próprio do tipo penal do homicídio, relevando o êxito no resultado morte, que já foi valorado por ocasião do julgamento pelo júri popular; logo, não há que se falar em maior grau de censura do comportamento do réu, tampouco em exacerbação do dolo volitivo, a ponto de justificar a elevação da pena-base neste aspecto.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DECOTE DO VETOR CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.*
>
> *1. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.*
>
> *2. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes.*
>
> ***3. A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o paciente haver premeditado o crime, pois ele teria aguardado a chegada da vítima na entrada de seu estabelecimento comercial (e-STJ fl. 665). Todavia, para o Direito Penal, a premeditação que interessa refere-se à reflexão e planejamento prévios do crime, a indicar que o agente não agiu por impulso, mas sim, após uma decisão consciente e deliberada de cometê-lo. Assim, o simples fato de o paciente haver aguardado a chegada da vítima ao seu estabelecimento comercial para matá-la, não extrapola o inerente ao necessário para o cometimento do crime.***
>
> ***Desse modo, constato o flagrante constrangimento ilegal apontado pela impetrante e, de ofício, valoro essa vetorial como neutra.***
>
> *4. No tocante à conduta social, tem-se que ela deve ser entendida como o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora. Na hipótese dos autos, essa vetorial foi desabonada em virtude de relatos da ex- esposa do réu e de sua própria irmã de que José Lúcio da Conceição apresentava comportamento agressivo no meio familiar, vindo, inclusive, a ser preso por ameaças à sua esposa (e-STJ fl. 19). Nesses termos, reputo plenamente*

Documento eletrônico VDA60408779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/09/2026 12:14:31
Código de Controle do Documento: eefb8336-bfda-4624-9d8d-1af7edda90da

justificado o desvalor conferido a essa circunstância. Precedentes.
5. Quanto às consequências do delito, foram extremamente gravosas considerando que a família da vítima ficou desamparada economicamente, necessitando encerrar as atividades comerciais que a subsistia, bem como desenvolveram doenças mentais decorrentes do trauma (e-STJ, fl. 666). Desse modo, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial.
Precedentes.
6. Novo cálculo da dosimetria da pena do paciente, observados os critérios adotados pelas instâncias singelas: na primeira fase, mantido o desvalor de apenas duas circunstâncias judiciais (conduta social e consequências do delito), a sanção fica estabelecida em 16 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda etapa, reconhecida a incidência da atenuante da confissão, e ausentes circunstâncias agravantes (e-STJ, fl. 20), reduzo a pena em 1/6, ficando a sanção estabelecida em 13 anos e 9 meses de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda do paciente fica definitivamente estabilizada em 13 anos e 9 meses de reclusão.
7. Nova dosimetria da pena mantida.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 982.035/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025 – grifos acrescidos)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PERSONALIDADE DEVIDAMENTE TIDA COMO DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO DAS QUALIFICADORAS NÃO EMPREGADAS PARA TIPIFICAR A CONDUTA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos parâmetros concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade,

Documento eletrônico VDA60408779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/09/2026 12:14:31
Código de Controle do Documento: eefb8336-bfda-4624-9d8d-1af7edda90da

> ***para que se possa concluir pela prática ou não de delito. In casu, as instâncias ordinárias limitaram-se a reconhecer a culpabilidade do agente, sem que declinado qualquer fundamento idôneo para a valoração negativa dessa moduladora. Por certo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.***
> *[...]*
> *10. No que tange à segunda fase da dosimetria, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. No caso, a Corte de origem afastou a incidência da atenuante, por se tratar de confissão qualificada, em contrariedade ao teor da retrocitada Súmula n. 545/STJ.*
> *11. Hipótese na qual a personalidade do agente e seu papel de liderança foram corretamente sopesados na fixação da básica e na segunda fase da dosimetria, ao contrário do reconhecido quanto aos corréus, o que justifica a fixação de reprimenda definitiva em patamar superior, sem que se possa falar em aplicação do art. 580 do CPP.*
> *12. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.*
> (HC n. 521.540/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 18/5/2020 – grifos acrescidos)

[...]

A vetorial inerente às consequências do delito foi negativada em razão da tenra idade da vítima – que contava com 29 anos à época do fato –, e do profundo abalo financeiro e emocional de sua genitora, noticiado nos autos.

Para fins de interpretação do art. 59 do CP, as consequências representam o mal causado pelo crime, de modo que os efeitos da conduta transcendem ao resultado previsto no tipo penal.

Nesse contexto, não se questiona o abalo moral e psicológico que o delito de homicídio causa aos parentes da vítima, notadamente os genitores, sendo imensurável a dor causada pela ausência do ente falecido. Dessa forma, e sem qualquer pretensão de mitigá-las, estas são as consequências ínsitas ao resultado naturalístico consumado do tipo penal incriminador, razão porque as situações que as transcendam devem ser comprovadas pela parte – o que não ocorreu na presente hipótese, como bem salientado pelo Ministério Público Federal, no parecer de fls. 99/101.

Outrossim, não é razoável considerar como de tenra idade aquele que foi vítima de homicídio aos 29 anos, sob pena de se desvirtuar o propósito da legislação que efetivamente tutela crianças e adolescentes, e da própria vulnerabilidade a eles atribuída.

Com igual orientação:

> *PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N.*

Documento eletrônico VDA60408779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/09/2026 12:14:31
Código de Controle do Documento: eefb8336-bfda-4624-9d8d-1af7edda90da

8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PELA PERDA DE ENTE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR IMPACTO SUPERIOR AO ÍNSITO AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DESVINCULADA DA UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. AGRAVANTES. RELAÇÃO DE COABITAÇÃO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA RELATIVIZADA PELA CONFISSÃO QUALIFICADA E PELO CONCURSO DE AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de 5 dias corridos, nos termos do artigo 39, da Lei n. 8.038/1990 e do art. 258, caput, do RISTJ. Ademais, os prazos, no processo penal, são contínuos e peremptórios, conforme dispõe o art. 798, caput, do CPP.

2. Na espécie, a decisão monocrática foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 27/2/2024 (terça-feira), considerando-se publicada em 28/2/2024 (quarta-feira), conforme certidão de e-STJ fl. 968. Desse modo, o prazo recursal de 5 dias teve início em 29/2/2024 (quinta-feira), com término em 4/3/2024 (segunda-feira).

Certidão acostada à e-STJ fl. 972 informa que o referido decisum transitou em julgado no dia 5/3/2024 (terça-feira). Não obstante, o presente agravo foi interposto perante este Superior Tribunal apenas em 18/3/2024 (e-STJ fls. 975/980), sendo manifestamente intempestivo, portanto.

3. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidades quanto à dosimetria da pena, especificamente em razão da valoração negativa da vetorial consequências do crime e do não reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, na primeira e segunda fases, respectivamente, revela-se necessária a concessão de habeas corpus quanto a esses aspectos.

4. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

5. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

6. Na hipótese vertente, como bem ponderado no voto vencido do acórdão recorrido, "o impacto da perda nos familiares e amigos da ofendida é uma consequência natural à morte de um ente querido, devido aos laços de afinidade e, considerando que in casu, a vítima não deixou filhos menores de idade, que certamente seriam mais atingidos com o fatídico acontecimento, não há como exasperar a pena-base com tais argumentos" (e-STJ fl. 908). Ademais, quanto ao aludido falecimento da genitora da vítima "em

Documento eletrônico VDA60408779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/09/2026 12:14:31
Código de Controle do Documento: eefb8336-bfda-4624-9d8d-1af7edda90da

sequência ao conhecimento do crime" (e-STJ fl. 902), ausentes dados concretos acerca da causa mortis, não se revela possível atribuir a total responsabilidade por tal fato ao crime perpetrado pelo ora recorrente. Nesse contexto, as instâncias ordinárias não lograram demonstrar que a morte da vítima produziu impacto superior ao ínsito ao tipo penal (abalo pela perda de um ente familiar), sendo de rigor o decote da vetorial consequências do crime.

[...]

15. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para decotar a vetorial consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, bem como para, na segunda fase, reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e realizar a compensação parcial entre essa e as agravantes relativas à relação de coabitação e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, redimensionando a reprimenda definitiva, mantidos os demais termos da condenação.

(AgRg no AREsp n. 2.532.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024 – grifos acrescidos)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO CONSIDERADAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA COM RELAÇÃO ÀS CONSEQUÊNCIAS. MORTE DA VÍTIMA. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias via habeas corpus é possível somente em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios, consoante orientação pacificada neste Superior Tribunal.

2. A elevação da pena básica, lastreada na avaliação negativa das consequências do crime, qual seja, a morte da vítima, não apresentou qualquer outro elemento apto a demonstrar que a elementar responsável pela tipificação do crime descrito no art. 121 do Código Penal transplantou a normalidade a fim de apontar uma maior reprovabilidade do delito e, desse modo, justificar a majoração da sanção aplicada. Precedentes.

3. O fato de a vítima ser um pai de família, como arguiu o Ministério Público na presente irresignação, não foi considerado pelas instâncias ordinárias, não sendo possível neste momento processual acrescentar fundamento a fim de manter a análise desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do delito.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 457.072/SE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019 – grifos acrescidos)"

Os argumentos trazidos no agravo regimental, portanto, não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra em perfeita sintonia com

Documento eletrônico VDA60408779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/09/2026 12:14:31
Código de Controle do Documento: eefb8336-bfda-4624-9d8d-1af7edda90da

a jurisprudência desta Corte Superior sobre a inidoneidade dos fundamentos utilizados pelas instâncias de origem para negativação das vetoriais relativas à culpabilidade do agente e consequências do crime.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA60408779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/09/2026 12:14:31
Código de Controle do Documento: eefb8336-bfda-4624-9d8d-1af7edda90da

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no HC 1.099.090 / RS

Número Registro: 2026/0198486-1

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:
02578006520188217000 257800652018821700 50006610820108210025

Sessão Virtual de 01/10/2026 a 08/10/2026

Relator do AgRg

Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário

Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE	: BRUNO SELIGMAN DE MENEZES
ADVOGADOS	: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
	BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
IMPETRADO	: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE	: RENATO RITA CAON (PRESO)
INTERES.	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	: RENATO RITA CAON (PRESO)
ADVOGADOS	: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
	BRUNO SELIGMAN DE MENEZES - RS063543
INTERES.	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Documento eletrônico VDA60729885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2026 11:30:23
Código de Controle do Documento: 03efb0b2-28ee-4e13-a573-2ad35d6d02fc

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). BRUNO SELIGMAN DE MENEZES, pela parte: AGRAVADO: RENATO RITA CAON.

TERMO

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 01/10/2026 a 08/10/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2026

Documento eletrônico VDA60729885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2026 11:30:23
Código de Controle do Documento: 03efb0b2-28ee-4e13-a573-2ad35d6d02fc